

1000561-26.2022.8.26.0587

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Garantias Constitucionais

Magistrado: Vitor Hugo Aquino de Oliveira

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... à pena privativa de liberdade, por roubo majorado, uma vez que não haveria ainda trânsito em julgado.

Ocorre que, conforme informado pela Autoridade Coatora, havia previsão expressa no edital do concurso de eliminação do candidato considerado inapto na comprovação de idoneidade e conduta ilibada, conforme itens 10.8 e 10.8.3 (fls. 82):

10.8 - Será considerado "INAPTO" na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

1ª Vara Cível

Rua Emídio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11611-627

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000561-26.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000561-26.2022.8.26.0587

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Garantias Constitucionais

Impetrante:

Jose Leandro Martins Alves

Impetrado:

Diretor Tecnico Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de Sp

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vitor Hugo Aquino de Oliveira

Vistos.

1. JOSÉ LEANDRO MARTINS ALVES impetrou o presente mandado de segurança contra o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pretendendo, em apertada síntese, a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato ilegal que o reprovou, na fase de investigação social, em concurso público para Agente de Segurança Penitenciária, tornada definitiva ao final com a anulação do ato e reintegração do impetrante ao certame. Alega que a reprovação se deu em virtude de condenação criminal sem trânsito em julgado, o que violaria o princípio da presunção de inocência. (fls. 01/22).

Juntou documentos às fls. 23/41.

A liminar foi indeferida às fls. 42/43.

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO requereu o seu ingresso no feito, arguindo preliminares de incompetência do Juízo e de Ilegitimidade da autoridade apontada como coatora (fls. 49/53).

O Ministério Público não vislumbrou hipótese de intervenção no feito (fls. 58/60).

O impetrado prestou informações às fls. 78/84, informando que o impetrante foi eliminado do concurso público por constar em seu desfavor Processo Crime nº

0003108-32.2015.8.26.0642, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Ubatuba/SP, contrariando o quanto estabelecido no edital do certame. Juntou documentos (fls. 64/96).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

2. Primeiramente, ante a declaração de fls. 24 e declaração de remuneração informada às fls. 65, concedo ao impetrante o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se.

Defiro o ingresso do FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO no feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei do Mandado de Segurança. Providencie a serventia a retificação do polo passivo para a inclusão do referido ente público.

As preliminares arguidas pela FESP não vingam.

A causa é contra a Fazenda do Estado, podendo ser proposta no domicílio do impetrante, (art. 52, parágrafo único, Código de Processo Civil).

Ademais, como se observa das informações prestadas às fls. 62/96, a Comissão De Concurso Público é subordinada ao Departamento de Recursos Humanos, e portanto, ao seu diretor, ora impetrado, não se configurando a ilegitimidade aventada.

O caso é de improcedência do pedido.

O impetrante alega haver ilegalidade na sua eliminação do concurso público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária, em virtude de possuir condenação criminal à pena privativa de liberdade, por roubo majorado, uma vez que não haveria ainda trânsito em julgado.

Ocorre que, conforme informado pela Autoridade Coatora, havia previsão expressa no edital do concurso de eliminação do candidato considerado inapto na comprovação de idoneidade e conduta ilibada, conforme itens 10.8 e 10.8.3 (fls. 82):

10.8 - Será considerado "INAPTO" na comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social, com a sua consequente eliminação do Concurso:

10.8.3 - O candidato que apresentar quaisquer dos motivos descritos nos itens 10.7.1 a 10.7.9 deste capítulo, ou seja, o candidato que não tiver conduta compatível com as exigências deste Edital.

Ainda, nos itens 10.7.1 a 10.7.9 vêm indicadas as hipóteses de reprovação (fls. 81):

10.7 - A investigação social do candidato será realizada de tal forma que identifique condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade, sejam eles: a disciplina, o profissionalismo, a dignidade humana e a honestidade, impedindo a liberação e aprovação, a exemplo, dentre outras hipóteses, de:

10.7.1 - Drogaditos;

10.7.2 - Pessoas com antecedentes criminais e/ou registros policiais nas condições de averiguado;

10.7.3 - Traficantes;

10.7.4 - Alcoolistas;

10.7.5 - Procurados pela Justiça;

10.7.6 - Aqueles que possuam registros funcionais desabonadores em seus locais de trabalho;

10.7.7 - Pessoas envolvidas com infração originada em posicionamento intransigente e divergente de indivíduo ou grupo em relação a outra pessoa ou grupo, e caracterizados por convicções ideológicas, religiosas, raciais, culturais, étnicas e esportivas, visando a exclusão social;

10.7.8 - Pessoas que possuam posturas e/ou comportamentos que atentem contra a moral e os bons costumes;

10.7.9 - Violentos e agressivos;

Assim, verifica-se que, conforme o item 10.7.2, o ora impetrante possui "antecedente criminal e/ou registros policiais nas condições de averiguado", não havendo a previsão da necessidade de trânsito em julgado.

Ademais, o impetrante foi exonerado do cargo que exercia na Polícia Civil do Estado de São Paulo, no período probatório, por não preencher os requisitos para confirmação na carreira, incidindo também no item 10.7.6, do edital (registros

funcionais desabonadores).

Portanto, agiu a autoridade coatora, em consonância com a legislação vigente, e o edital do concurso, em respeito ao princípio da legalidade.

Destarte, uma vez não constatada nenhuma ilegalidade por parte da autoridade indicada como coatora, de rigor a improcedência do pedido da exordial.

3. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, para DENEGAR a segurança pretendida por JOSÉ LEANDRO MARTINS ALVES em face do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Expeça-se ofício à autoridade impetrada comunicando-lhe do inteiro teor da sentença, bem como à pessoa jurídica interessada.

Não há condenação nos ônus da sucumbência, ante o disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016, consagrando o teor das Súmulas 512, do Supremo Tribunal Federal, e 105, do Superior Tribunal de Justiça.

P.I.C.

São Sebastião, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA